

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối với đường tỉnh đang khai thác
Mã thủ tục	1.115128
Số quyết định	127/QĐ-VP.UBND.KSTT
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

- Giai đoạn chuẩn bị: Trước khi đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hoặc mở rộng nút giao, Chủ đầu tư căn cứ vào văn bản chấp thuận vị trí đầu nối của cơ quan có thẩm quyền để lập hồ sơ thiết kế.

- Giai đoạn nộp hồ sơ: Chủ đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Điểm tiếp nhận và Trả kết quả; qua Dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Giai đoạn tiếp nhận và kiểm tra:

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tại chỗ; nếu đủ thành phần thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn; nếu thiếu thì hướng dẫn hoàn thiện ngay.

+ Đối với hồ sơ nộp trực tuyến/ bưu chính công ích: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ; nếu hồ sơ chưa đủ, phải có văn bản thông báo rõ nội dung cần bổ sung.

□ - Giai đoạn thẩm định và trả kết quả: Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét, thẩm định thiết kế. Nếu đủ điều kiện, ban hành Văn bản chấp thuận thiết kế nút giao; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công		1 bản chính
Văn bản/Quyết định chấp thuận vị trí đầu nối vào đường tỉnh đang khai thác		1 bản chính
Đơn đề nghị		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	3.5 ngày làm việc	Miễn phí	- Trực tiếp tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Điểm Tiếp nhận và trả kết quả;, Trực tuyến tại: https://dichvucong.gov.vn
Trực tuyến	3.5 ngày làm việc	Miễn phí	- Trực tiếp tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Điểm Tiếp nhận và trả kết quả;, Trực tuyến tại: https://dichvucong.gov.vn

Qua bưu điện	3.5 ngày làm việc	Miễn phí	- Trực tiếp tại: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Điểm Tiếp nhận và trả kết quả;, Trực tuyến tại: https://dichvucong.gov.vn
--------------	-------------------	----------	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng	140/2025/NĐ-CP
Nghị định số 165/2024/NĐ- CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ	165/2024/NĐ- CP
Luật số 35/2024/QH15 của Quốc hội: Luật Đường bộ	35/2024/QH15
Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ	41/2024/TT-BGTVT
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ	36/2024/QH15
Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng	62/2020/QH14
Luật 50/2014/QH13	Luật 50/2014/QH13
ban hành quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế, trình tự thủ tục cấp phép thi công nút giao đầu nối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh	83/2025/QĐ-UBND

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Sở Xây dựng - tỉnh Quảng Ninh

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Văn bản chấp thuận thiết kế nút giao có thời hạn hiệu lực là 18 tháng. Quá thời hạn này nếu chưa đề nghị cấp phép thi công hoặc có thay đổi quy mô, Chủ đầu tư phải thực hiện lại thủ tục từ đầu.

☐ Trường hợp miễn trừ: Các dự án đường bộ xây dựng mới đã được UBND tỉnh hoặc Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt thiết kế có đầu nối vào đường tỉnh thì không phải thực hiện thủ tục này.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đầu nối vào đường tỉnh đang khai thác

Mã: KQ.H49.000007

TỪ KHÓA

MÔ TẢ